

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MAMOUZOU

REGISTRE DU COMMERCE
Espace Corallium - Route Nationale 1
Kaweni
97600 MAMOUZOU

CABINET MOI
Immeuble Méga
KAWENI
97600 Mamoudzou

V/REF :

N/REF : 1999 B 92056 / 2017-A-216

Le Greffier du Tribunal de Grande Instance DE MAMOUZOU certifie qu'il a reçu le 28/03/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/12/2016

- Augmentation du capital social
- Nomination(s) de gérant(s)
- Transfert du siège social et de l'établissement principal

Statuts mis à jour en date du 25/12/2016

Concernant la société

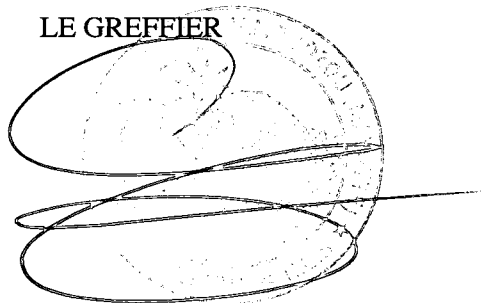
SNC LUNA
Société en nom collectif
lotissement 52 numéro 14
Kawéni
97600 Mamoudzou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-216 le 31/03/2017

R.C.S. MAMOUZOU 024 052 656 (1999 B 92056)

Fait à MAMOUZOU le 31/03/2017,

LE GREFFIER



Dépôt du : 31/03/17

Sous le N°: 001 A 110

SNC LUNA

Société en Nom Collectif (SNC)
Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 25, Rue du Commerce
97600 MAMOUDZOU
024 052 656 RCS MAMOUDZOU

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, et le 25 décembre, à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

002375 / 416
001 -> 41

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents:

Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA,
Propriétaire de cinquante parts sociales
CI **50 parts**

Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA,
Propriétaire de cinquante parts sociales
CI **50 parts**

Enregistré au bureau de m
le: 15 MARS 2017 En° 36 N° 05
Reçu: Quatre cent
seize euros
Le Receveur
[Signature]

Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Madame Akila MAHAMODRAZA préside la séance en qualité de gérante associée.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolution.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social de 49.686,51 euros par incorporation des comptes courant d'associés et modification corrélative des statuts ;
- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 5 des statuts ;
- Nomination d'un cogérant et modification corrélative de l'article 12 des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

[Signature]

DLI

PREMIÈRE RESOLUTION – *augmentation du capital social*

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 49.686,51 euros, pour le porter de 1.524,49 euros à 51.211,00 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte courant des associés.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation du montant nominal des parts sociales anciennes qui est porté de 15,24 euros à 512,11 euros.

L'assemblée générale constate :

1. Que les créances en compte courant des associés sont certaines, liquides et exigibles.
2. Que la répartition des parts sociales entre les associés demeure inchangée et qu'elles sont entièrement libérées.
3. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 49.686,51 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés comme suit :

« Article 6 – Apports

Il a été apporté au capital de la Société :

- Lors de la constitution, une somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros ;
- Aux termes d'une AGE en date du 25 décembre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 49.686,51 euros par incorporation des comptes courant d'associés.»

« Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinquante et un mille deux cent onze (51.211) euros.

Il est divisé en cent (100) parts de 512,11 euros chacune, numérotées de 1 à 100, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés comme suit :

*Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA,
A concurrence de cinquante parts sociales,
Numérotées de 1 à 50,*

Ci 50 parts

*Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA,
A concurrence de cinquante parts sociales,
Numérotées de 51 à 100,*

Ci 50 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales. »

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION – *transfert du siège social*

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siège social, à compter de ce jour, comme suit :

Ancien siège	Nouveau siège
25, Rue du Commerce 97600 MAMOUDZOU	Kaweni lot 52, n°14 97600 MAMOUDZOU

En conséquence, l'article 5 des statuts a été modifié comme suit :

« **ARTICLE 5 - Siège social**

Le siège social est fixé : *Kaweni lot 52, n°14*
97600 MAMOUDZOU

Il pourra être transféré dans le même département par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. »

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION – *Nomination d'un cogérant*

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Gérant pour une durée illimitée :

- **Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA,**
Demeurant au 12, Rue du Collège à MAMOUDZOU (97600)

Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Il a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

En conséquence, l'article 12 des statuts est modifié comme suit :

« **ARTICLE 12 - GERANCE**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Ont été nommés gérants de la Société pour une durée illimitée :

- *Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA (lors de la constitution),*
Demeurant au 12, Rue du Collège à MAMOUDZOU (97600),
- *Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA (lors de l'AGE du 25 décembre 2016),*
Demeurant au 12, Rue du Collège à MAMOUDZOU (97600), »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION – *Pouvoirs en vue des formalités*

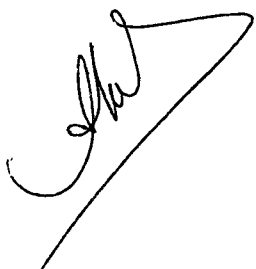
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA
Gérante associée



Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA
Associé



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Dépot du :

311 03117

Sous le N°:

2017 A 216

SNC LUNA

Société en Nom Collectif (SNC)

Au capital de 51.211 euros

Siège social : Kaweni lot 52, n°14
97600 MAMOUDZOU

024 052 656 RCS MAMOUDZOU

STATUTS

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 décembre 2016
(Articles 5, 6, 7 et 12)

Les soussignés :**Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA,**

Né le 24 juin 1970 à MAJUNGA (Madagascar), de nationalité française, demeurant au 12, Rue du Collège – 97600 MAMOUDZOU,

Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA,

Née le 25 décembre 1973 à MORONDAVA (Madagascar), de nationalité française, demeurant au 12, Rue du Collège – 97600 MAMOUDZOU,

Désirant créer entre eux une société en nom collectif, ont établi les statuts suivants :

ARTICLE 1 : FORME

La société dont s'agit est créée sous la forme d'une **Société en Nom Collectif**, régie par toutes les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

L'objet de la société consiste en **vente de produits divers**.

La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique.

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 : DUREE

La durée de la société est fixée à **99 années**, ce à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Celle-ci pourra, cependant, être prolongée ou au contraire écourtée en cas de dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 4 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : **« LUNA »**

Dans tous les actes et documents émis par la société, quels qu'ils soient, doit figurer un entête indiquant la dénomination sociales suivie de la mention "société en nom collectif" ou de l'abréviation "SNC", du montant du capital social, du siège social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **Kaweni lot 52, n°14
97600 MAMOUDZOU**

Il pourra être transféré dans le même département par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 : APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

- Lors de la constitution, une somme de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros ;
- Aux termes d'une AGE en date du 25 décembre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 49.686,51 euros par incorporation des comptes courant d'associés.



ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **cinquante et un mille deux cent onze (51.211) euros**.

Il est divisé en cent (100) parts de 512,11 euros chacune, numérotées de 1 à 100, entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés comme suit :

Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA,

A concurrence de cinquante parts sociales,
Numérotées de 1 à 50,

Ci **50 parts**

Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA,

A concurrence de cinquante parts sociales,
Numérotées de 51 à 100,

Ci **50 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social : **100 parts sociales**.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**8.1. Augmentation de capital**

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider d'augmenter le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

8.2. Réduction de capital

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider de réduire le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES**9.1. Cession**

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'un des associés doit être constatée par écrit :

- dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ;
- ou être déposée au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt ;

La cession de parts sociales, quelle qu'elle soit, est soumise à l'agrément des associés.

Le cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés doit être convoquée par la gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de refus d'agrément, la cession ne peut se réaliser et le cédant reste en conséquence propriétaire des parts concernées par son projet.

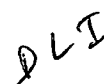
9.2 Transmission

En cas de décès de l'un des associés, la société est dissoute.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

10.1 Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal sur les bénéfices réalisés par la société, sur la propriété de l'actif social et sur le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

10.2 Les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers.



Entre eux, ils ne sont tenus qu'à concurrence de leurs droits respectifs dans le capital social.

10.3 La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 11 : FAILLITE ET INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La faillite personnelle, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Celle-ci se poursuit entre les associés restants, à charge pour elle de verser à l'associé frappé par l'une desdites mesures la valeur des parts qu'il possède, laquelle est calculée conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 12 : GERANCE

12.1 Nomination et pouvoirs du gérant

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Ont été nommés gérants de la Société pour une durée illimitée :

- **Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA** (lors de la constitution),
Demeurant au 12, Rue du Collège à MAMOUDZOU (97600),
- **Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA** (lors de l'AGE du 25 décembre 2016),
Demeurant au 12, Rue du Collège à MAMOUDZOU (97600),

Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision collective ordinaire des associés prise à l'unanimité.

A cet effet, il peut faire tous les actes de gestion qu'il juge utiles au bon fonctionnement de la société. A l'égard des tiers, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

12.2 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant pourra être révoqué pour juste motif par décision des associés prise à l'unanimité. A défaut de révocation justifiée, le gérant peut prétendre au versement de dommages et intérêts.

Ses fonctions cesseront également par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité, révocation judiciaire, ou démission.

12.3 Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 13 : DECISIONS DES ASSOCIES

13.1 Modalités

- Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale soit par consultation écrite des associés. S'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit être convoquée, de même que si un associé demande une telle réunion.

- Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives aux modifications statutaires.

Elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

- Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet ou entraînant une modification des statuts,

Elles sont adoptées à l'unanimité.

13.2 Assemblées générales

- Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant.



DLI

- La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

- L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et, acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

- Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée dans un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance, ce lorsqu'une feuille de présence est établie. A défaut, tous les associés présents, ainsi que les mandataires, doivent le signer.

13.3 Consultation écrite

La gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance, ce par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Un procès-verbal de la consultation est établi, auquel sont annexés les votes des associés.

13.4 Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé par son conjoint ou par un tiers.

ARTICLE 14 : EXERCICE SOCIAL

Chacun des exercices sociaux débute le **1^{er} janvier** pour être clos le **31 décembre** de chaque année.

Toutefois, le premier exercice ne débutera qu'à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 15 : COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, et les rapports spéciaux du gérant sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et doivent être soumis à l'approbation des associés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 16 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le bénéfice ou la perte de l'exercice écoulé est calculé par différence entre les produits et les charges de l'exercice, ce après déduction des amortissements et provisions.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut toutefois décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 17 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

17.1 La société est dissoute en cas de survenance d'une cause de dissolution prévue par la loi.

Elle peut également intervenir du fait d'une décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

17.2 Dès sa dissolution, la société est mise en liquidation. A cette fin, un ou plusieurs liquidateurs doivent être nommés lors de l'assemblée générale prononçant la dissolution. Ils disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés. En fin de liquidation, il leur appartient de convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur les comptes définitifs, de donner quitus et décharge de leur mandat aux liquidateurs et de constater la clôture de la liquidation.



A compter de ladite décision, dans tous les actes et documents divers émanant de la société, la dénomination sociale doit être suivie de la mention "en liquidation".

ARTICLE 18 : CONTESTATIONS

Toute contestation relative aux affaires sociales, quelle qu'elle soit et entre qui que ce soit, pouvant surgir pendant la durée de la société sera tranchée par le tribunal compétent

ARTICLE 19 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Est annexé aux présents statuts, l'état des actes accomplis à ce jour précisant pour chacun d'entre eux les engagements qui en résulteront pour la société.

Lesdits actes, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, seront repris automatiquement par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 20 : FORMALITES ET POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant aux fins d'accomplir les formalités de publicité corrélatives à la constitution de la société et notamment celles nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale.

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 décembre 2016

Monsieur Ikbal Oussen DARMSY LADHA	
Madame Akila Katoune MAHAMODRAZA	